मा. प्रथम वर्ग न्यायादंडाधिकारी सो. यांच्या न्यायालयात बेलापूर, नवी मुंबई

फौजदारी किरकोळ अर्ज क्र. /२०२५

सौ. .....,
(लग्नाअगोदर कुमारी. .....)
वय- ..... वर्ष, व्यवसाय - .....
सध्या राहणार - व्दारा, ...,
.....,
.....,
.... **अर्जदार**

विरूद्ध

१. श्री. .....
वय - सज्ञान, व्यवसाय - .....,
राहणार - .....

१. श्री. .....
वय - सज्ञान, व्यवसाय - .....,
राहणार - .....

१. श्री. .....
वय - सज्ञान, व्यवसाय - .....,
राहणार - .....

.. सामनेवाले

<u>महिलांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासुन संरक्षण अधिनियम २००५, चे कलम १२, १७, १८, १९, २०, व २२ प्रमाणे अर्ज.</u>

मेहरबान न्यायालयात अर्जदारातर्फे सविनय सादर

१. अर्जदाराचे म्हणणे की, सदर अर्जामधील उल्लेखलेले अर्जदार व सामनेवाले क्र. १ हे पती पत्नी आहेत. अर्जदार यांचे सामनेवाले क्र. २ या सासू, सामनेवाले क्र.३ दिर, सामनेवाले क्र. ४ जाऊ व सामनेवाले क्र. ५ या नणंद आहेत. या उभयतांचा विवाह कुटुंबियांच्या संमतीने दि. .... रोजी "..... येथे हिंदू रितीरिवाजाने कुटुंबातील परंपरे नुसार झालेला आहे. **सोबत अर्जदार व सामनेवाले क्र. १ यांचे लग्नाचे छायाचित्रांच्या प्रती सोबत जोडल्या असुन त्यास एकत्रितरीत्या निशाणी क्र. ..... देण्यात आला आहे. तसेच सोबत अर्जदार व सामनेवाले यांचे लग्नाचे प्रमाणपत्राची प्रत जोडलेली असुन त्यास निशाणी क्रं. ..... देण्यात आला आहे.**

२. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार आणि सामनेवाले क्र. १ यांची ओळख हि अर्जदार यांचे वडील व सामनेवाले क्र. २ यांच्या एकत्रित ओळखीचे श्री. दादा व्हनमाने यांचे मार्फत झाली, आणि त्यांचे मध्यस्थीने झाली. त्यावेळी, सामनेवाले क्र. १ यांचे कुटुंबियांनी सामनेवाले क्र. १ हे . ....., या सरकारी कंपनीमध्ये कार्यरत असुन त्यांना दरमहा रक्कम रुपये १,००,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख मात्र) पेक्षा जास्त पगार असुन ते सरकारी नोकरीमध्ये असल्यामुळे त्याचा पगारात सुध्दा वाढ होत रहाते. तसेच, त्याला, आणि त्याचे कुटुंबियांना वैदयकिय सवलती तसेच अनेक सरकारी सवलती सुध्दा मिळतात अशी त्यांची शैक्षणिक आणि व्यावसायीक पात्रता आहे असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे, सामनेवाले क्र. १ यांचे स्थळ हे व्यवस्थित

असल्यामुळे अर्जदार व अर्जदार यांचे घरातील मंडळींनी त्यास होकार दिला. लग्न ठरल्यानंतर अर्जदार व सामनेवाले क्र. १ यांच्या गाठी-भेटी होवु लागल्या. त्या दरम्यान, उभयतांच्या आवडी-निवडी, उज्वल भविष्याचे स्वप्ने ते बघु लागले. दि. ..... रोजी उभयतांचा साखरपुडा झाला. त्यामध्ये, अर्जदार यांचे वडीलांनी सामनेवाले क्र. १ यांना अर्धा तोळयाची सोन्याची अंगठी घातली होती. तसेच, साखरपुडयाची सर्व व्यवस्था, सामनेवाले क्र. १ यांच्याकडून येणा-या पाहुण्याचा मान-पान, पाहुणचार याचा झालेला सर्व खर्च एकूण रक्कम रुपये ३,५०,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन लाख पन्नास हजार मात्र) हा सुध्दा अर्जदार यांचे वडीलांनीच केला होता. सदर कार्यक्रम झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी उभयतांच्या लग्नांची तारीख ठरली. या मधल्या काळात सामनेवाले क्र. १ हे अर्जदार यांचेबरोबर प्रेमळ, आपलेपणाने वागत तसेच त्यांच्या या ऑफिसच्या ऑफशोअरच्या कामाच्या अनुषंगाने त्यांना पगार तर चांगलाच आहे आणि मेडीकल फॅसिलीटी सुद्धा मिळुन चांगल्या प्रकारचे खाणे म्हणजेच सर्व प्रकारचा सुखा मेवा चांगल्या प्रतीचा मिळतो कारण त्यांना पोष्टीक खाणे आवश्यक असते. तसेच, मोठ-मोठी हॉस्पिटल म्हणजेच फोर्टीस, सहयाद्री इ. मध्ये मोफत वैदयकीय उपचार मिळण्यासाठी कंपनीत ते वैदयाकिय विमाधारक असुन त्यांना व त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांना मदत नेहमीच मिळेल अशी त्यांची पात्रता आहे याबाबत सर्व सांगुन त्यावेळी अर्जदार यांची काळजी घेणे, गोष्टी शेअर करणे, लग्न झाल्यावर आपण काय काय करायचे, कुठे फिरायला जायचे अश्या गोष्टी उभयता एका विचाराने करत होते. तसेच, सदरचे लग्न ठरले त्यावेळी अर्जदार हया इंनटेरिअर डिजाईनरच्या शिक्षणाच्या शेवटच्या वर्षाला असल्यामुळे त्यांना "लग्नानंतर शिकण्याचा, नोकरी

करण्यास कोणत्याही प्रकारे बंधन राहणार नाही तसेच तीला आवडतील असे कपडे घालणे, राहणे इत्यादीची मुभा असेल असे सांगुन सामनेवाले क्र. १ यांनी अर्जदार यांना गोड-गोड बोलुन खुप स्वप्ने दाखविली व अर्जदार हि त्यामुळे भविष्याची स्वप्ने पाहत तीच्यासाठी सामनेवाले क्र. १ व त्यांचे घराणे हे योग्यच आहे/ होते असे वाटले. तसेच अर्जदार ही स्वत: इंनटेरिअर डिजाईनचे शिक्षण घेतलेले असल्यामुळे लग्न होण्याच्या अगोदरच्या मधल्या काळात सामनेवाले क्र. १ यांची आई, भाऊ व वहिनी तसेच सामनेवाले क्र. १ यांचे बहीण यांनी अर्जदार हिच्याकडे असलेल्या कौशल्याचा फायदा घेऊन स्वत:चे वाढदिवसांचे कार्यक्रमामध्ये सजावटीकरण करुन घेतले व ते अर्जदार यांनी मन लावुन, आपलेपणाने स्वत:च्या खर्चाने सर्व केले होते. त्यावेळी, तिचे काम पाहून सामनवाले क्र. १ व त्यांचे कुटुंबियांनी तिची स्तुती केली होती.

३. अर्जदार यांचे म्हणणे की, दि. ..... रोजी उभयतांचे लग्न झाले सदर लग्नामध्ये "आम्ही आमच्या पसंतीने आमच्या ज्वेलर्सकडून सुनिलसाठी म्हणजेच सामनेवाले क्र. १ साठी दागीने बनवुन घेतो वेगळे स्त्रीधन नको" असे अर्जदार यांचे वडीलांना सांगुन सामनेवाले क्र. ३ यांनी धनादेश, डिमांड ड्राफ, बँक इंटरनल ट्रान्सफर ने पैसे न घेता अर्जदार यांचे वडीलांना त्यांचे /इतराचे बँकेतुन पैसे काढण्यास लावुन/मागुन त्यावेळी जवळ जवळ रोख रक्कम रु. ३,००,०००/- (अक्षरी रक्कम तीन लाख मात्र) मागुन घेतले. तसेच अर्जदार यांना सोन्याचे मोठे मंगळसुत्र (चार तोळ), लहान मंगळसुत्र (दिड तोळे), झुमके (एक तोळे), पैंजण, जोडवी, घातले होते. तसेच, अर्जदार यांचे वडीलांनी अर्जदार यांना लग्नामध्ये सोन्याची नथ, चांदीचा

छल्ला दिला होता. त्याबरोबर संसार सेट, भेटवस्तु इ. देवुन लग्नाचा खर्च ठरल्याप्रमाणे न करता अर्जदारांचे आई-वडीलांनाच करावयास लावला. मुलीच्या सुखासाठी व तिच्या भविष्यात तिला कोणत्याही प्रकारे त्रास होवु नये या दृष्टीने अर्जदार यांचे वडीलांनी कर्ज रुपी रक्कम मागून/काढून एकूण रक्कम रुपये १२,००,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये बारा लाख मात्र) हा खर्च केला.

४. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार हया लग्न झाल्यानंतर सासरी म्हणजेच सदनिका ..... येथे नांदावयास आल्या. त्यावेळी, त्यांचे त्या घरी सामनेवाले क्र. २ ..... सामनेवाले क्र. ३ ....., सामनेवाले क्र. ४ सौ. .. .. असे सर्वजण त्यावेळी तेथे रहावयास होते. अर्जदार यांचे म्हणणे की, लग्नानंतर अर्जदार यांचे शिक्षण चालु असल्यामुळे त्यांनी त्यांचे शिक्षण हे त्यावेळी वडीलांकडून पैश्याची मदत घेऊन आणि स्वत:च्या साठवणूकीच्या पैशाने पूर्ण केले. अर्जदाराचे शिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर त्यांना रिफर्म इनटेरीयर, सोलारिस, पवई येथे नोकरी लागली. नोकरी लागल्यानंतर अर्जदार हया नोकरीवर जाण्याच्या अगोदर घरातील सर्व कामे करुन जात असत व नोकरीवरुन आल्यानंतर सुध्दा घरातील सर्व कामे करत असत. पवई येथे लग्नानंतर एक महिना नोकरी केल्यानंतर अर्जदार यांना एरोली येथे नवीन नोकरी मिळुन त्या तेथे नोकरी करु लागल्या. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सुरवातीला उभयातांमध्ये सर्व गोष्टी सुरळित चालु होत्या. सामनेवाले क्र. १ हे ..... पनवेल येथे नोकरीस असल्यामुळे त्यांना काही ठरावीक दिवसासांठी कामानिम्मीत ऑफशोअरसाठी समुद्रामध्ये

जावे लागत असे. सुरवातीला सामनेवाले क्र. १ हे घरात असताना सामनेवाले क्र. २, ३, ४ व ५ हे सर्व मंडळी अर्जदार हिच्याबरोबर व्यवस्थित बोलणे-चालणे करुन तिला चांगली वागणुक देणे असे. परंतु, सामनेवाले क्र. १ हे कामासाठी काही दिवस बाहेर निघुन गेले तर या सर्वांच्या वागण्यात बदल होत असे ते अर्जदार हिला घरामध्ये एखादया मोलकरणीची वागणुक देवून घरातील सर्व कामे करणे, उठता बसता टोमणे देणे, आई-वडीलांनी काय संस्कार दिले यावरुन त्यांना सामनेवाले क्र. २ व सामनेवाले क्र. ३ हे दोघेही "निच, माजलेली, आयघाली, आई-बापाने काही शिकवले नाही, नालायक, मादरचोद, भेंनचोद'' अश्या अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळी करुन अंगावर येवून अर्जदार हिला मारण्याचा प्रयत्न करत असे. त्यातच सामनेवाले क्र. ३ हे मुद्दाम अर्जदार हिला तिच्या शरीर ठेवणीवरुन बोलणे, बेडरुम मध्ये ती एकटी बसली असेल तर काहीना काही कारण काढून सारखे सारखे आत जाणे, बेडरुमचा दरवाजा बंद किंवा लॉक न करण्यास सांगणे, काहीही कारण काढून अंगाशी लगट साधण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच अर्जदार हिची बहीण कधी अर्जदार हिला भेटण्यास तिच्या सासरी आली असता तीचा काहीही संबंध नसताना तिला सुध्दा तिच्या कपडयावरुन बोलणे, राहणीमानावरुन हिणवणे असे प्रकार करत असत. तसेच, एकदा सामनेवाले क्र. १ हे कामानिम्मीत बाहेर असताना सामनेवाले क्र. २, ३, ४ व ५ व अर्जदार हे जेवणासाठी बाहेर हॉटेल मध्ये गेले असता, तेथे हॉटेलमध्ये सुध्दा सर्वांनी अर्जदार हिला तेथे काम करत असलेल्या वेटर सारखे म्हणजेच हे वाढ, ते वाढ, पाणी दे, एवढेच वाढते, वाढता येत नाही, "तुझ्या आई-वडीलांनी तुला काही शिकवले नाही का? साधे जेवण सुध्दा वाढता येत नाही'' तसेच सामनेवाले क्र. ३ हे "हिचा बाप तर बेवडा आहे, आय

घाल्या कुठचा'' असे अर्जदार हिच्या आई-वडीलांबद्दल सुध्दा बोलुन त्यांना अपमानीत करुन मोठमोठयाने हसू लागले. यामुळे, अर्जदार हिचा त्या ठिकाणी अपमान झालाच पण त्यांना त्याचे खुप दुख: हि झाले. परंतु, नवीन लग्न झालेले आहे व उगाच कोणाशीही नाहक कोणताही वाद किंवा भांडण नको तसेच सामनेवाले क्र.१ सुध्दा कामानिम्मीत बाहेर असल्यामुळे अर्जदार हे सर्व सहन करत होती.

५. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सामनेवाले क्र. १ हे लग्न झाल्यानंतर सुरवातीच्या काळात अर्जदार हिचे बरोबर खुप चांगले वागायचे, त्यांना फिरायला घेऊन जाणे, काय हवे नको ते पाहणे, त्यांची काळजी घेणे तसेच त्यांना तिच्या नोकरीसंबंधीसुध्दा काहीही हरकत/तक्रार नव्हती, ते तिचा पगाराचे पैसे सुध्दा मागत नसत. त्यांच्या अश्या आपलेपणाच्या स्वभावामुळे अर्जदार हे सामनेवाले क्र. १ हे ऑफशोअर वर असताना फोन करुन अथवा घरी आल्यावर त्यांना होणा-या त्रासाबाबत व घरातील लोकांच्या वागणुकीबाबत सांगत असे, तेव्हा सामनेवाले क्र. १ हे "मी बोलतो, बघतो'' अशी उत्तरे देत असत. तसेच सामनेवाले क्र. १ हे घरी आल्यावर सामनेवाले क्र. २, ३, ४ व ५ हे सर्व अर्जदार हिचेबरोबर व्यवस्थित वागत असे जसे की काही झालेच नाही. त्यामुळे, सामनेवाले क्र. १ हे अर्जदार हिच्या बोलण्याकडे जाणुन-बुजुन दुर्लक्ष करत असत. असेच सहा महिने गेल्यानंतर सामनेवाले क्र. १ यांचेमध्ये, अर्जदार यांना बदल जाणवु लागला. ते सुध्दा अर्जदार यांचेकडे दुर्लक्ष करु लागले. सामनेवाले क्र. १ यांनी घरातल्यांच्या सांगण्यावरुन आणि प्रामुख्याने सामनेवाले क्र. ३ याचे सांगण्यावरुन अर्जदार यांचेवर ते सांगतील तसेच कपडे घालायचे, तसेच वागायचे, ते ठेवतील तसेच रहायचे,

आई-वडीलांना फोन करायचा नाही, माहेरी जायचे नाही, घरात पगार दयायचा अशी बंधने घातली. तसेच, सामनेवाले क्र. २ सुध्दा अर्जदार हिला तसेच तिच्या आई-वडीलांचा कधी फोन आला तर बोलत की, ''मुलीचे लग्न झाले तेव्हाच ती तीच्या आई-बापासाठी मेलेली असते'' त्यावेळी, त्यांच्या या बोलण्यामुळे सुद्धा अर्जदार हिला मानसीक व शारीरीक त्रास होत असून सुद्धा संसार टिकून रहावा व कधीना कधी सर्वांमध्ये बदल होवुन सर्व व्यवस्थित होईल या आशेवर अर्जदार हया कुठेही तक्रार न करता सर्व निमुटपणे सहन करत होती.

६. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सामनेवाले क्र. १ हे कामानिमित्त बाहेर असताना सामनेवाले क्र. ३ हे उभयतांच्या संसारामध्ये खुप ढवळाढवळ करत असे व अर्जदार हिला बोलत की, ''आम्हाला गोरे बाळ पाहिजे, म्हणुन आम्ही तुझ्याबरोबर सुनिलचे लग्न लावुन दिले, जर सुंदर आणि गोरे बाळ झाले नाहीतर, त्याचा काय फायदा?'' असे वारंवार बोलत तसेच सामनेवाले क्र. २ व ५ त्यात साथ देवुन अर्जदार हिचा मानसिक छळ करत असत. अर्जदार यांचे पुढे म्हणणे की, सामनेवाले क्र. ४ हया सुध्दा मुद्दाम अर्जदार हि अंघोळीला जायच्या पुर्वी बाथरुममधील गिझरचे बटण चालु ठेवुन नळ बंद करुन ठेवत. त्यामुळे, कित्येक वेळा अर्जदार हिला नळ चालु करता क्षणी कडक गरम पाण्याचे हाताला, शरीराला चटके बसले/भाजले आहे, तसेच स्वयंपाकघरात सुध्दा गॅस चालु करुन, बारीक ठेवणे जेणे करुन तो चालु आहे कि नाही हे खिडकीच्या उजेडामुळे समजत नसे याचा गैरफायदा घेवून मुद्दामहून अर्जदार हिला गॅस पुसायला सांगत. त्यामुळे, सुध्दा अर्जदार हिला आगीचे तसेच बर्नरचे गरम चटके हाताला बसत/बसलेले आहेत. त्यांच्या अश्या वागण्यामुळे

अर्जदार हया त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची गोष्ट सामनेवाले क्र. ३ यांना सांगण्यास गेली असता सामनेवाले क्र. ३ सुध्दा अर्जदार हिलाच दोषी ठरवून ''निच, नालायक, लायकीची नाही तु, आय घाली'' अश्या शिव्या देवुन पुन्हा तिच्या आई-वडीलांना सुद्धा तशाच घाण शिव्या देत तिच्याशी भांडण करत असे. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार हया नोकरी करत आहे हे सामनेवाले क्र. १ यांच्या घरातील मंडळींना आवडत नसल्यामुळे ते मुद्दाम अर्जदार यांना कधी काम असेल किंवा कामानिम्मीत कुठे जायचे असेल तेव्हा सामनेवाले क्र. ३ व ४ हे मुद्दाम फिरायला जात व त्यांचे मुलीला जबरदस्ती अर्जदार हिला सांभाळण्यास सांगत असे जेणेकरुन अर्जदार यांना स्वत:चे काहीही काम करता येवु नये आणि कामाला जाता येवु नये व हे प्रकार ते नेहमीच करत असत. या सर्वांच्या अश्या वागण्यामुळे व सामनेवाले क्र. १ यांना हा सर्व गोष्टी माहिती असून सुध्दा अर्जदार यांना कोणत्याही प्रकारे साथ देत नसल्यामुळे अर्जदार यांना प्रचंड मानसिक व शारीरीक त्रास होत होता.

७. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार यांचे लग्नानंतरच्या पहिल्याच दिवाळीच्या वेळेस रोजच्याप्रमाणे अर्जदार हे नोकरीवरुन घरी आल्यावर ती नोकरी करते याचा राग मनात ठेवुन मुद्दाम सामनेवाले क्र. २, ३, ४ व ५ यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना अर्जदारांबद्दल खोटे-नाटे सांगुन त्यांचे कान भरुन व भडकावून अर्जदार हिला धक्के मारुन घराचे बाहेर काढण्यास प्रवृत्त करुन घराचे बाहेर काढले. तद्नंतर, लगेच तिच्या माहेरी फोन करुन ''पुनम अजुन घरी आली नाही, ती खारघर स्टेशनलाच बसली आहे'' असे कळविले त्याच मधल्या वेळेत अर्जदार यांना सदरचा त्रास सहन न झाल्यामुळे त्यांनी बिल्डींगच्या खाली जाऊन

तेथेच थांबुन लगेच तीच्या वडीलांना फोन केला व सामनेवाले क्र. १ आणि त्यांच्या घरातल्यांनी कट-कारस्थान करुन घराचे बाहेर कसे काढले हे सांगून त्यांना सदर ठिकाणी बोलाविले. त्यावेळी, सदर ठिकाणी अर्जदार हिचे वडील व भाऊ आल्यावर सामनेवाले क्र. १ व ३ हे बिल्डींगच्या खाली आले. त्यावेळी, अर्जदार हिच्या वडीलांनी सामनेवाले क्र. १ व ३ यांना सदर घडलेल्या प्रकाराबाबत विचारणा केल्यावर सामनेवाले क्र. ३ हे "आम्ही बायकांची कमाई खात नाही, तिचा पगार आमच्यासाठी नथींग आहे" असे बोलुन अर्जदार हिच्या वडीलांबरोबर भांडण करुन "तुम्ही येथुन निघा" असे बोलुन त्यांना हाकलुन लावले.

सदरचा प्रकार हा अतिशय घृणास्पद आणि चुकीचा होता. त्यामुळे, दोन्ही कुटुंब ही टोकाची भुमीका घेतील आणि काही विपरीत होईल यामुळे, अर्जदार हि तिच्या वडील व भाऊ यांच्याबरोबर रागाने घरी निघाली होती. परंतु काही चुकीचे होवु नये म्हणुन अर्जदार यांनी वडील व भावाची समजुत काढून स्वत:हून सासरी परत सोडण्यास सांगितले. अर्जदार या परत रात्री घरी आल्यावर त्यांच्याबरोबर कोणीही बोलले नाही. दुस-या दिवशी सकाळी सामनेवाले क्र. १ यांनी अर्जदार हिला बेडरुम मधुन खेचत बाहेर आणुन काहीही कारण नसताना मारहाण केली. त्यावेळी, तेथे सामनेवाले क्र. २, ३, ४ व ५ हे सर्व होते परंतु, सदर प्रकार थांबविण्याचा प्रयत्न न करता तेसुध्दा त्यामध्ये साथ देवुन सामनेवाले क्र. १ यांना अर्जदार हिला मारण्यास प्रवृत्त करत होते. सामनेवाले क्र. १ हे अर्जदार हिला मारहाण करत "नोकरी करते तर नखरे करुन दाखवते, कसेपण कपडे घालते, निच, नालायक आहेस तू, आई घाले, तुझी लायकी नाही या घरात रहायची, या घरात रहायचे असेल तर नोकरी सोडायची, नाहीतर घरातुन बाहेर निघायचे" अशी

धमकी देवुन व जीवंतपणी ठार मारण्याचा प्रकार करुन, जोरात धक्के-बुक्के देवुन भिंतीवर अर्जदार हिचे डोके आपटून मारहाण करुन सासरकडील सर्वांनी अर्जदार हिला घाबरवुन नोकरी सोडण्यास भाग पाडले.

८. अर्जदार हिचे म्हणणे की, सदर वर घडलेला प्रकार झाल्यानंतर अर्जदार यांचे त्या घरात जगणे मुश्किल झाले होते. परंतु, पतीवर असलेल्या प्रेमाखातर व त्यांना कधी ना कधी योग्य समज येईल या आशेपोटी त्या तेथे राहत होत्या. सदर प्रकार घडल्यानंतर व अर्जदार यांनी कोणतीही तक्रार न करता समजुतदारपणे संसार टिकविण्याच्या दृष्टीकोणातुन उभयतांचे वैवाहिक जीवन हे आनंदीत व सुरळित कसे चालले याचा पूर्ण प्रयत्न केला. उभयतांचे हे आनंदी जीवन सामनेवाले क्र. १ यांचे घरातल्याना न पाहवल्यामुळे सामनेवाले क्र. १ हे कामानिम्मत बाहेर गेल्यावर पुन्हा सर्वांनी अर्जदार हिला वरीलप्रमाणे त्रास देण्याचे प्रकार चालु केले. सामनेवाले क्र. ३ हे पुन्हा अर्जदार हीला तिच्या शारीरीक ठेवणीवर बोलुन, जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करु लागला व त्यावेळी अर्जदार यांनी तुमची पोलिसांकडे तक्रार करेल असे सांगितले. तिचे या बोलण्याचा राग मनात घेऊन सामनेवाले क्र. ३ याने सामनेवाले क्र. १ यांचे अर्जदार विरुध्द कान भरण्यास पुन्हा सुरवात केली. त्यामुळे, अर्जदार व सामनेवाले क्र. १ यांमध्ये पुन्हा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. तसेच सामनेवाले क्र. ५ स्वाती आलदर हि नेरुळ मध्ये तिचे पती व मुलीसोबत राहत असुन ती हि वारंवार माहेरी येवुन अर्जदार हिच्या संसारामध्ये ढवळाढवळ करुन, स्वत:च्या आईचे (सामनेवाले क्र.२) आणि सामनेवाले क्र. १ यांचे कान भरुन, त्यांना

काहीही सांगुण भांडण करुन/लावुन सोबत घेऊन अर्जदार हिला शिवीगळी करुन मारहाण करत असे.

९. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार व सामनेवाले क्र. १ यांचे लग्नाला २ वर्ष झाल्यामुळे उभयतांनी बाळाचा विचार चालु केला तसेच, सामनेवाले क्र. २ सुध्दा वारंवार अर्जदार हिला बाळाचा विचार करा अशी बोलत होती. त्यामुळे, उभयतांनी वैदयकिय सल्ला घेणे चालु केले. त्यावेळीच, सामनेवाले क्र. ४ हया सुध्दा गरोदर राहील्या. त्यामुळे, सामनेवाले क्र. २ हया सामनेवाले क्र. १ हे घरी नसताना "तु आताच गरोदर रहायचे नाही, बाळाचे करणार कोण?, निर्मल (सामनेवाले क्र. ४) पण गरोदर आहे, तिचे सर्व तुलाच करायचे आहे, घरातील कामे तुझे आई-बाप येवुन करणार आहे का?'' असे बोलुन अर्जदार यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. परंतु, वैदयकिय उपचार चालु असताना डॉक्टरांनी बाळासाठी अजुन लांबवीले तर भविष्यात अडचणी येतील असे सांगितल्यामुळे उभयतांनी उपचार चालु ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर, अर्जदार हया ऑक्टोंबर २०२३ मध्ये गरोदर राहील्या त्यावेळी सामनेवाले क्र. १ हे घरी असल्यामुळे सर्वांनी आनंद व्यक्त करुन सर्व किती खुश आहे याचा दिखावा केला. व त्याच रात्री सामनेवाले क्र. २ हया अर्जदार हिचे जवळ आली व बोलु लागले की, "निट चेक कर, खोटे सुध्दा असु शकते, किट वरची लाईन बरोबर नाही'' असे नकारात्मक बोलु लागली. त्यामुळे, अर्जदार या खुप खचुन गेल्या कारण, अश्या आनंदाच्या वेळी घरातील मंडळी हे सर्व चुकीचे वागत होते. हे सर्व एवढयावरच न थांबता अर्जदार हया गरोदर असताना त्यांना घरातील सर्व कामे करण्यास सांगणे, जड वजनाचे सामान उचलण्यास सांगणे,

जेवण वेळेवर खाऊ न देणे, तसेच सामनेवाले क्र. ४ सुध्दा गरोदर असताना अर्जदार यांची मानसिक स्थिती तसेच गरोदरपणात स्त्रीची योग्य काळजी घेणे आवश्यक असते हे माहिती असुन सुद्धा त्याचा विचार न करता अर्जदार यांना किती त्रास देता येईल तेवढा प्रयत्न करत होती. जेणेकरुन तिचे मुल राहु नये. त्यामुळे, एवढया मानसिक व शारीरीक त्रासामुळे व तणावामुळे अर्जदाराचे तिस-या महिन्यातच गर्भपात झाला. **सोबत अर्जदार यांचे गर्भपात झाले बाबतचे डॉक्टरांचा अहवाल जोडलेला असुन त्यास निशाणी क्र. .... देण्यात आला आहे.** त्यावेळी, स्वत:वर काहीही येवु नये म्हणुन अर्जदार यांच्याशी गोड बोलुन सामनेवाले क्र. १ व त्यांच्या घरातल्यांनी माहेरी आराम करण्यास जा असे सांगुन अर्जदार हिला माहेरी पाठविले. त्यावेळी, सामनेवाले क्र. १ यांनी ही गोष्ट गांभीर्यपुर्वक न घेता अथवा अर्जदार हिला आधार न देता काहीच झाले नाही असे दाखविले. या सर्वांच्या अश्या वागण्यामुळे व प्रचंड मानसिक त्रासामुळे अर्जदार हिला शुगर व मायग्रेन अश्या व्याधींचा त्रास सुरु झाला आणि आजता-गायत तीला त्याचा त्रास होत आहे. **सोबत अर्जदार हिला जडलेल्या व्याथीबाबत डॉक्टरांचा अहवाल जोडलेला असुन त्यास निशाणी क्र. ..... देण्यात आलेला आहे.**

१०. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार यांचा गर्भपात झाल्यावर त्यांना माहेरी पाठविण्यात आल्यानंतर सामनेवाले क्र. १ यांच्या घरातील कोणीही त्यांना फोन केला नाही, अथवा तब्येतीची विचारपुस केली नाही. त्यामुळे, एक महिन्याने अर्जदार यांना थोडे बरे वाटल्यावर व त्यांचेवर बेतलेल्या दु:खातुन त्या सावरल्यावर आणि कोणीही त्यांना सासरी बोलवत नसल्यामुळे व विचारपुस करत नसल्यामुळे त्या स्वत:च सासरी गेल्या.

अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार सासरी आल्यानंतर त्यावेळी ही सामनेवाले क्र. १ यांचे वागणे त्यांचेबरोबर व्यवस्थीत नव्हते याचे कारण जाणुन घेण्याचा प्रयत्न अर्जदार यांनी केला असता त्यांना कळाले की, सामनेवाले क्र. २ व ३ यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना भडकावून "तिला अद्दल घडव, तिला तिथेच राहू दे, तिला तिची व तिच्या आई-वडीलांची लायकी दाखव'' असे सांगीतले होते. परंतु, नव-यावर असलेल्या प्रेमापोटी व संसार टिकावा म्हणुन अर्जदार यांनी सर्व गोष्टी व्यवस्थित होतील असा प्रयत्न चालु ठेवला. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार या फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पुन्हा गरोदर राहील्या त्यावेळी, सामनेवाले क्र.१ यांना त्यांच्या कामामधुन अपोलो हॉस्पिटल, सिबिडी, बेलापुर येथे मेडिकल फ्रि असल्यामुळे अर्जदार यांचे तेथे नाव नोंदविण्यात आले. त्या दरम्यान अर्जदार हे तपासणीसाठी गेले असता तेथील डॉक्टरांनी अर्जदार यांना त्यांचा पहिल्यावेळी गर्भपात झाल्यामुळे त्यांना काळजी घेण्यास व आराम करण्यास सांगितले होते. हि गोष्ट अर्जदार यांनी सामनेवाले क्र. १ यांच्या घरातल्यांना सांगितली होती. परंतु, सासरकडील लोंकानी पुन्हा मुद्दाम अर्जदार यांना पुर्वी प्रमाणेच घरातील सर्व कामे करणे, सकाळी लवकर उठून सगळयांचे डब्बे बनविणे, वजन उचलणे, वेळेवर जेवण जेऊ न देणे, वेळेवर झोपु न देणे असे अनेक प्रकारे त्रास देण्यास सुरवात केली. त्यामुळे, अर्जदार यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना पुन्हा त्यांच्याबाबत घडत असलेल्या प्रकाराची कल्पना दिली असताना सुध्दा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. जसे त्यांना होणा-या बाळाबाबत कोणतीही काळजी नाही. सामनेवाले क्र. १ यांच्या निष्काळजीपणामुळे व त्यांच्या घरातील मंडळी देत असलेल्या त्रासामुळे अर्जदार यांना पुन्हा या सर्व तणावामुळे तसेच मानसिक व शारीरीक त्रासामुळे त्या दिड महिन्याच्या

गरोदर असताना दि. १३/०३/२०२४ रोजी रक्तस्त्राव झाला. त्यामुळे, त्यांना तात्काळ अपोलो या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले. त्यावेळी, डॉक्टरांनी अर्जदार हिची स्थिती पाहून व पहिला अनुभव पाहता त्यांना संपूर्णत: बेडरेस्ट घ्यावी लागले असे त्याचवेळी सामनेवाले क्र. १ यांना सांगितले. त्यावेळी, सामनेवाले क्र. १ यांनी हॉस्पिटलमधुन अर्जदार यांच्याशी गोड बोलुन थेट माहेरी जाण्यास सांगून ''तुझे कपडे व सामान मी नंतर आणुन देतो'' असे सांगितले. सामनेवाले क्र. १ यांच्या सांगण्यावरुन अर्जदार हया माहेरी गेल्या. त्यावेळी, त्या जवळ -जवळ एक महिना माहेरी होत्या. परंतु, सामनेवाले क्र. १ तसेच सासरकडचे कोणीही अर्जदार यांची विचारपुस करण्यासाठी एकदाही फोन केला नाही अथवा भेटायला आले नाही दरवेळी अर्जदार याच त्यांना फोन करत असे.

११. अर्जदारांचे म्हणणे की, काही दिवसांनी अर्जदार यांचे तब्येतीमध्ये सुधारणा झाल्यावर व डॉक्टरांनी त्यांना हलचाल करु शकते, तसेच आता पुर्ण बेडरेस्ट ची आवश्यकता नाही असे सांगीतल्यावर त्या सामनेवाले क्र. १ यांचेबरोबर सासरी गेल्या. अर्जदार या सासरी गेल्यानंतर त्यांना एक वेगळाच अनुभव आला त्यांना सामनेवाले क्र. १ व त्यांच्या घरातल्यांनी जबरदस्तीने त्यांच्या गरोदरकाळातील ५ व्या महिन्यात विपश्यना करण्यास जाण्यास सांगितले, त्यावेळी, अर्जदारांची तशी परीस्थिती नव्हती. तरीसुध्दा ''तुला जावेच लागले, तुझे डोक थोडे शांत होई, जरा अक्कल येईल, निच बाई आहेस तु, तुला गरज आहे '' असे बोलुन तीला जबरदस्ती १० दिवस विपश्यनेला पाठविले. जेणेकरुन अर्जदार व सामनेवाले क्र.१ यांचेमध्ये सलोखा न होता ते एकमेकांपासुन लांब

राहतील. अर्जदार व सामनेवाले क्र. १ यांच्यात वाद, भांडण लावुन त्यांच्यात दुरावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सामनेवाले क्र. २, ३, ४ व ५ हे सर्व करत होते. या सर्वांमुळे सामनेवाले क्र. १ यांचे मध्ये सुध्दा बदलाव आला ते अर्जदार हिचे मोबईल चेक करु लागले, तसेच त्यांनी अर्जदार हिच्या न कळत त्यांचे मोबाईलमध्ये रेकॉर्डींगचा ॲप टाकला जणेकरुन अर्जदार फोनवर कोणाबरोबर बोलतात, किती वेळ बोलतात, काय बोलतात हे सर्व त्यांना समजेल. त्यांचे मनात हा संशय कोणी आणि का? भरविला आणि त्यावर सामनेवाले क्र. १ यांनी विश्वास ही ठेवला; हे अर्जदार यांना आजपर्यंत समजले नाही. सामनेवाले क्र. १ यांचे अश्या वागण्यामुळे अर्जदार हिला प्रचंड मानसिक त्रास झाला.

१२. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार हया पहिल्यांदाच आई बनणार होत्या, त्यांच्या काही इच्छा होत्या त्यांना त्यांचे पहिले डोहाळे जेवण हे सर्व नातेवाईक, मित्र-मैत्रिणी यांना बोलावुन करायचे होते व हि इच्छा त्यांनी सामनेवाले क्र. १ व त्यांच्या घरातल्यासमोर व्यक्त केली. त्यावेळी, सुध्दा मनात नसताना त्यांनी त्यास होकार देवुन ''तुझ्याकडील थोडयाच लोकांना बोलव, डोहाळे जेवणामध्ये सगळयांना बोलवायचे काय काम आहे,'' तसेच ''तु तुझे थोडे कपडे बॅगेत भर व तिथुनच माहेरी जा'' असे सांगीतले. परंतु, अर्जदार यांनी ''सदरचा कार्यक्रम झाल्यावर मी सासरीच येईल'' असे सांगितल्यावर सामनेवाले क्र. १ यांचे घरातील मंडळीनी ''अशीच पध्दत असते'' असे सांगुन अर्जदार हिच्या मनात नसतानाही तीला माहेरी जाण्यास सांगितले. सदर कार्यक्रमास सामनेवाले क्र. १ यांनी त्यांच्या सर्व नातेवाईकांना बोलावीले व जास्त खर्च होतो म्हणुन अर्जदार यांच्याकडील मोजक्याच लोकांना बोलावुन दि.

०७/०८/२०२४ रोजी अर्जदार हिचे डोहाळे जेवणाचा कार्यक्रम करंजाडे येथील हॉलमध्ये साजरा केला. सदरचा कार्यक्रम सुध्दा सामनेवाले क्र. १ व त्यांचे घरातील मंडळीनी जबरदस्ती केल्या सारखा केला. सदरचा कार्यक्रम झाल्यानंतर त्या सर्वांनी अर्जदार हिला तीची इच्छा नसतानासुध्दा हॉलमधुनच लगेच तीच्या माहेरी पाठवून दिले.

१३. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार यांचे डोहाळे जेवण झाल्यानंतर त्या माहेरी आल्यावर सासरकडील लोंकानी पुन्हा त्यांच्याशी संपर्क तोडला. अर्जदार यांनी खुप वेळा त्या काळात सासरी जाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सामनेवाले क्र. १ व त्यांच्या घरातील लोकांनी त्यास काहीना काही कारण सांगुन टाळले. तसेच सामनेवाले क्र. १ यांना शनिवार व रविवार या दिवशी सुट्टी असुन देखील अर्जदार यांनी त्यांना भेटण्यास बोलाविले तर ते काही ना काही कारण सांगुन भेटायला येण्यास टाळत असत.

१४. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सप्टेंबर २०२४ मध्ये सामनेवाले यांचे घरी देवी गौरीची आराधना असताना अर्जदार यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना फोन करुन सांगितले की, ''मला कोणी गौरीला बोलविले नाही?'' त्यावर सामनेवाले क्र. १ बोलले की, ''तुला कश्याला बोलवायला पाहिजे, तु येवु शकते पाया पडायला!, त्यामुळे अर्जदार व त्यांची आई देवी गौरीच्या पाया पडून आशिर्वाद घेणेचे दृष्टीने साठी अर्जदार हिच्या सासरी गेले असता तेथे सामनेवाले क्र. २, ३, ४ व ५ यांनी त्यांची विचारपुसही न करता त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. ''जशी की कोणी बाहेरची आहे व तीला कोणीही ओळखत नाही'' त्यामुळे,

अर्जदारचे आईने "तुझ्या सासरकडील माणसे अशी का वागतात? त्यांना माणसुकी आहे की नाही" असे अर्जदार हिला विचारले. त्यामुळे, याचा राग येवुन सामनेवाले क्र. २, ३, ४ व ५ यांनी अर्जदार यांचेवर जो काही राग होता तो न बोलता/सांगता नाहक अर्जदार यांचे आईबरोबर सुध्दा तेथे कोणी काहीही न बोलता ते त्यांना ओळखतच नाही असे दाखवुन त्यांना चुकीची वागणूक दिली. त्यामुळे, आईचा असा अपमान झाल्यामुळे अर्जदार यांना खुप दु:ख आणि त्रास झाला.

१५. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार यांचे बरोबर सदर वर उल्लेखलेले होत असलेले प्रकार हे अर्जदार यांचे आई-वडील यांना देखील पटत नव्हते. त्यांचा होणारा वारंवार अपमान, मुलीला वारंवार माहेरी पाठविणे, मारझोड करणे, शिवीगाळी करणे हे सुध्दा सहन होत नव्हते परंतु, बाळ झाल्यावर सर्व व्यवस्थित होईल या आशेवर ते सुध्दा जगत होते. अर्जदार यांचे पुढे म्हणणे की, सामनेवाले क्र. १ यांनी अर्जदार यांना अंधारात ठेवुन त्यांचा फोन त्यांना न कळता रेकोर्डींगवर ठेवलेला व हि गोष्ट अर्जदार जेव्हा माहेरी आल्या तेव्हा त्यांना कळल्यावर त्यांनी त्याबाबत सामनेवाले क्र. १ यांना विचारणा केली असता त्यांनी अर्जदार व त्यांचे वडीलांना उडवाउडवीची उत्तरे देवुन कशाचाही कोणताही संबंध नसताना भांडण केले व त्यानंतर बोलणे बंद केले. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार हे सामनेवाले क्र. १ यांच्या फोनची वाट बघत असे किंवा ते कधी भेटायला येतील याचीही त्यांना आतुरता वाटत असे पण सदर वर घडलेल्या घटनेनंतर सामनेवाले क्र. १ किंवा त्याचे घरातील कोणीही अर्जदार हिला फोन केला नाही अथवा भेटण्यास आले नाही.

१६. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सामनेवाले क्र. १ यांनी अर्जदार यांचे बाळंतपणासाठी अपोलो हॉस्पिटल, बेलापुर येथे नाव नोंदविलेले होते. कारण, त्यांना त्यांच्या कामातुन मोफत वैदयाकिय उपचार मिळणार होता व त्यासाठी सामनेवाले क्र. १ यांच्या नोकरीच्या ठिकाणचे लेटर व आयकार्ड पाहिजे होते. परंतु, सामनेवाले क्र. १ यांनी ते जाणुन-बुजुन जेव्हा अर्जदार हया त्यांचे आई-वडीलांबरोबर तपासणीसाठी हॉस्पिटलमध्ये गेले असता त्यांनी मागीतले तेव्हा दिले नाही. कारण. त्यांचे म्हणणे असे होते की, ''पहिल्या बाळंतपणाचा सर्व खर्च तुझ्या आई-बापानेच करायचा''. त्यावेळी अर्जदार यांना कळाले की, ''यांना माझा गरोदरकाळातील खर्च करायचा नव्हता म्हणुन त्यांनी प्रत्येकवेळी माझ्याबरोबर येण्यास टाळाटाळ करुन मला माहेरी पाठवून माझ्या आई-वडीलांकडून खर्च करुन घेतला'' अश्या या सामनेवाले क्र. १ यांची हि वृत्ती म्हणजेच एक मोठा अश्चर्याचा धक्काच होता/आहे.

१७. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सदरच्या काळात सामनेवाले क्र. १ यांनी अर्जदाराबरोबर संपर्क करण्याचा सोडला असता सामनेवाले क्र. १ यांचा मित्र सुशांत जाधव ज्याची ओळख सामनेवाले क्र.१ यांनीच अर्जदार हिच्या बरोबर करुन दिली होती तो, त्याची पत्नी पुजा जाधव आणि मुकेश डे हे अर्जदार हिला विचारपूस करण्याचे नाटक करुन तिला फोन करत व तिच्याकडून सर्व माहिती, ती काय बोलते हे रेर्कांडीग करुन सामनेवाले क्र. १ यांना पाठवित असत. सुशांत हे अर्जदार हिला फोन करुन बोलत असत की, ''तु मला बहीणी सारखी आहेस मला सर्व सांगत जा'' हे अर्जदार यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना सांगितल्यावर त्यांनी सुध्दा अर्जदार हिला सांगितले की, ''तो माझ्या भावासारखा आहे त्याला सगळे

सांगत जा'' त्यामुळे अर्जदार त्यांच्याशी बोलत असे, एकदा सुशांत व पुजा यांनी अर्जदार हिला सांगितले की, ''आम्ही सुनिल बरोबर बोलतो तुम्ही तुमच्या येणा-या बाळाचा विचार करा'' असे बोलुन त्यांनी अर्जदार व सामनेवाले क्र. १ यांची बालाजी मंदीर, सेक्टर - २८, नेरुळ येथे भेट घडवून आणली. त्यावेळी, सामनेवाले क्र. १ हे अर्जदार हिला रागाने बोलले की, ''तुझ्या बापाने नोकरी आणि घर बघुन लग्न लावले आहे, नंतर मिटींग घ्यायची आहे आपल्याला'' असे बोलुन संवाद मध्येच अर्धवट सोडून निघुन गेले. त्यानंतर, काही दिवसांनी सामनेवाले क्र. १ हे अर्जदार यांना एक औपचारीकता म्हणुन फोन करु लागले. परंतु, त्यांनी अर्जदार बरोबर त्यांच्या गरोदरपणाच्या काळात दवाखान्यात येण्यास काही ना काही कारणे देवुन नेहमी टाळाटाळ केली. अर्जदार तपासणीसाठी हॉस्पिटलमध्ये गेले असता डॉक्टरांनी पतीला घेऊन या असे सांगितले, पण सामनेवाले क्र. १ नेहमीप्रमाणे आलेच नाही. दि. २५/१०/२०२४ रोजी अर्जदार यांचा ९वा महिना संपला असल्याने डॉक्टरांनी अर्जदार यांना सोनोग्राफी करण्यास सांगितली व ''येताना त्यावेळी तुमच्या पतींना घेऊनच या'' असे सांगितले. ही गोष्ट अर्जदार यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना सांगितली. त्यावेळी, सामनेवाले क्र. १ त्यास हो बोलेल, परंतु सोनोग्राफीला जायच्यावेळी त्यांनी सांगितले की, ''तु तुझ्या आईला घेऊन जा मी येतो'' असे सांगुन २ तासाने हॉस्पिटलमध्ये आले व त्यांनतर, अर्जदार यांची तपासणी झाल्यावर ''सोनोग्राफीला पुढे जा'' असे सांगुन सामनेवाले क्र. १ हे तेथुन कामाचे निम्मीत सांगुन निघुन गेले व नंतर अर्धा तासाने अर्जदार यांची आई ने सर्व बिलांची रक्कम भरल्यानंतर सामनेवाले क्र. १ हे तेथे आले. सामनेवाले क्र.१ हे हॉस्पिटल मध्ये आल्यावर अर्जदार यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना त्यांचे

कामाचे आयकार्ड देण्यास सांगितले कारण त्यांचे आयकार्ड दाखविल्यावर अर्जदार यांच्या सर्व तपासण्या हया मोफत होणार होत्या. पण सामनेवाले क्र. १ यांनी ते दिले नाही व अर्जदार यांचे आई-वडीलांनाच मुद्दाम हॉस्पिटल मधील एकूण रक्कम रुपये ४०,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये चाळीस हजार मात्र) एवढा खर्च करावयाला लावला.

१८. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार यांची सोनोग्राफि झाल्यानंतर दि. २६/१०/२०२४ रोजी सोनोग्राफीच्या रीपोर्ट बद्दल अर्जदार यांनी डॉक्टरांशी फोनवर बोलणे केले. त्यावेळी, डॉक्टरांनी "आपल्या पतींना घेऊन या! सदर केस थोडी गुंतागुंतीची आहे, ते मला काहीही करुन समोर हवे, त्या शिवाय मी काहीही करु शकणार नाही" असे अर्जदार यांना सांगितले. सदर बाब अर्जदार यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना सांगितली त्यावेळी "तुझ्या आईला, बापाला व भावाला घेऊन जा, पहिला सर्व खर्च त्यांनीच करायचा असतो, मला वेळ नाही" असे उत्तर सामनेवाले क्र. १ यांने दिले. त्यांचे हे बोलणे एकुन अर्जदार यांच्या पाया खालील जमिनच सरकली म्हणजे सामनेवाले क्र. १ यांना माणसापेक्षा पैसा महत्वाचा आहे का? आणि काय परीस्थिती आहे याचाही विचार न करता कोणताही टोकाचा निर्णय घेणे याची सुध्दा समज नाही का? आणि हे सर्व ते कोणाचे सांगणेवरुन करत आहेत. बाळ त्यांचे ही आहे त्याची काळजी घेणे हि जेवढी जबाबदारी अर्जदार यांची आहे तेवढी सामनेवाले क्र. १ यांचीसुध्दा आहे.

१९. अर्जदार यांचे पुढे म्हणणे की, सदर हॉस्पिटलमध्ये अर्जदार यांच्या शेवटच्या महिन्यामध्ये व त्यांची केस गुंतागुंतीची असल्यामुळे डॉक्टरांनी ती सामनेवाले क्र. १ यांच्या उपस्थिती शिवाय हाताळण्यास नकार

दिल्यामुळे व सामनेवाले क्र. १ हे सुध्दा येण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे सरते शेवटी अर्जदार यांनी हॉस्पिटल बदलण्याचा निर्णय घेतला, परंतु, शेवटच्या क्षणी कोणतेही हॉस्पिटल त्यांची केस गुंतागुंतीची असल्यामुळे त्यांना दाखल करुन घेत नसल्यामुळे अर्जदार यांनी नाईलाजस्तव .....येथे नाव नोंदविले. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सामनेवाले क्र. १ यांना सदर गोष्ट कळवुन सुध्दा शेवटच्या क्षणी जेव्हा अर्जदार यांना त्यांची अत्यंत गरज होती त्यावेळी, सुद्धा ते हॉस्पिटल मध्ये वेळेत आले नाही आणि त्याच दिवशी म्हणजेच दि. २६/१०/२०२४ रोजी अर्जदार यांना मुलगी झाली. त्यावेळी, दवाखान्यातील एकूण सर्व खर्च रक्कम रुपये १,५०,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये दिड लाख मात्र) झाला तो सुध्दा सर्व खर्च अर्जदार यांचे वडीलांनी केला. **सोबत अर्जदार यांचे मुलीचा जन्माचा दाखला जोडलेला असुन त्यास निशाणी क्र. ..... देण्यात आलेली आहे.** सदर मुलगी झाल्यांनतर सामनेवाले क्र. १ हे दवाखान्यात फक्त १० मीनीट थांबले व लगेच निघुन गेले. वडील व नवरा म्हणुन तेथे थांबुन त्यांची काळजी घेणे हे त्यांचे कर्तव्य असुन देखील त्यांनी ते केले नाही. दुस-या दिवशी अर्जदार यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना मॅसेज करुन कधी येणार आहे असे विचारले तेव्हा व्यवस्थित उत्तर न देता आता जोर आला आहे, मस्ती आली आहे असे शब्द सामनेवाले क्र. १ यांनी वापरले, त्यानंतर, दुस-या दिवशी दुपारच्या वेळेत सामनेवाले क्र. १ व त्यांचे घरातील मंडळी हॉस्पिटल मध्ये आले. त्यावेळी, सुध्दा त्यांनी अर्जदार यांची विचारपुस देखील न करता बाळाला घेऊन फोटो काढू लागले व बोलु लागले की किती खराब हॉस्पिटल आहे, याच्यापेक्षा तर ओपोलो चांगले आहे असे बोलुन अर्जदार व त्यांचे आई-वडीलांना टोमणे मारणे चालु केले.

त्यावेळी, अर्जदार एवढेच बोलले की, ''इतक्या दिवस तुम्ही कुठे होतात, मला एकदाही भेटायला आले नाही किंवा फोन केला नाही'' त्यावर सामनेवाले क्र. २ बोलले की, ''तु गप बस, तुला नाही भेटायला आलो बाळाला बघायला आलो आहे'' व सामनेवाले क्र. ३ अर्जदार यांचे आईकडे बोट दाखवून बोलु लागले की, ''हिच शिकवण आहे का तुमच्या मुलीला'' त्यावर अर्जदार बोलले की, ''माझ्या आईला बोलायचा तुमचा काहीही संबंध नाही'' यावर सामनेवाले क्र. २ हया अर्जदार ला बोलले की, ''तु घरी ये, बघतेच तुला'' ''तुम्ही काय मला बघणार आम्हीच तुम्हाला लीगली बघतो'' असे उत्तर अर्जदार यांनी दिल्यावर त्याच राग येवुन सामनेवाले क्र. १ यांनी अर्जदार हिला सलाईन लावलेल्या हातावर जोरात मारले. त्यामुळे, अर्जदार यांनी त्यांना तीथुन निघुन जाण्यास सांगितले. त्यावेळी, सामनेवाले क्र. २ बोलले की, ''हिच्या आईला पहिले बाहेर काढा'' अश्याप्रकारे हॉस्पिटलमध्ये सर्वांसमक्ष वागल्याने नाहक सामनेवाले क्र. १ व त्यांच्या घरातल्यांनी स्वत:च्या व अर्जदाराच्या इभ्रतीचे धींडवडे काढले. त्यामुळे, अर्जदार यांना मानसिक शारीरीक व आर्थीक त्रासास सामोरे जावे लागत होते. सदर घटना घडल्यानंतर सामनेवाले क्र. १ सुध्दा निघुन गेले त्यावेळी, अर्जदार यांनी त्यांना फोन करुन बोलाविले तेव्हा ते त्यांना बोलले की, ''मी नाही येणार'' असे बोलुन फोन कट करुन ठेवुन दिला.

२०. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सदर वर घडलेल्या घटनेनंतर व सामनेवाले क्र. १ यांचे असे वागण्यामुळे अर्जदार यांनी दि. २७/१०/२०२४ रोजी हॉस्पिटलमध्ये असतानाच सामनेवाले क्र. १ यांचे मित्र सुशांत जाधव याला फोन केला व सांगितले की, ''हयांनी माझ्या

सलाईन च्या हातावर मारुन माझ्याशी भांडण करुन निघुन गेले. त्यांना असेच करायचे होते तर तुम्ही आमच्यामध्ये कशाला भांडण मिटविण्याचे नाटक केले, त्यांना समजवा मी त्यांना बोलाविते भेटायला, ते येत नाही, त्यांना सांगा नाहीतर मला नाईलाजस्तव पोलिसात तक्रार करावी लागेल'' हे सर्व बोलणे सुशांत जाधव याने रेकॉर्डींग करुन सामनेवाले क्र. १ यांना पाठविले. सदरचे रेकॉर्डींग मधील संभाषण सामनेवाले क्र. १ यांना ऐकुन त्याचा राग धरुन त्यांनी अर्जदार हिला फोन केला व भांडण केले आणि त्यानंतर अर्जदार हिच्याबरोबर बोलणे सोडुन दिले. अर्जदाराचे म्हणणे की, अर्जदार यांना हॉस्पिटलमधुन चार दिवसांनी सोडण्यात आले. त्यांनतर, अर्जदार या बाळाला माहेरी घेऊन आल्यानंतर बाळाला २-३ दिवसांनी म्हणजेच दि. ..... रोजी कावीळ झाली. तेव्हा बाळाला आनंद हॉस्पिटल नेरुळ येथे तीन दिवस ॲडमीट करावे लागले. तेव्हा अर्जदार यांचे वडीलांनी सामनेवाले क्र. १ यांना फोन करुन सांगितले. तेव्हा एक औपचारीकता म्हणुन सामनेवाले क्र. १ हे १० मीनटे दवाखान्यात येवुन बाळाला बघुन निघुन गेले व त्याच दिवशी कुटुंसोबत गावाला सुध्दा निघुन गेले. त्यांचे असे वागणे हे कितपत योग्य आहे? स्वत:चे ६ दिवसाचे बाळ दवाखान्यात ॲडमिट आहे आणी त्याच्या जवळ न राहता अथवा वडीलाचे कर्तव्य न पार पाडता गावाला जाणे हे कितपत योग्य आहे हे सामनेवाले क्र. १ यांना शोभते का? सदर बाळ दवाखान्यात ॲडमीट असताना दवाखान्यातील व इतर औषधांचा झालेले सर्व वैदकिय खर्च म्हणजेच रक्कम रुपये ...../- (अक्षरी रक्कम रुपये .... मात्र) हे अर्जदाराचे वडीलांनीच केला. **सोबत बाळाचे दवाखान्यातील डिसचार्ज कार्ड जोडलेले असुन त्यास निशाणी क्र. ..... देण्यात आलेला आहे.**

२१. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार हया बाळाला घेऊन माहेरी रहात असताना सामनेवाले क्र. १ हे बाळाला भेटायला तेथे येत पण ते अर्जदार हिच्याशी न बोलता बाळाबरोबर थोडा वेळ घालवत, स्वत:च्या घरच्यांना व्हिडीओ कॉल करुन बाळाला दाखवत व बोलत असत. परंतु, ते लोक सुध्दा अर्जदारांबरोबर बोलत नसे किंवा तीची तब्येतीची विचारपूस ही करत नसत असे कित्येक दिवस चालले होते. त्यामुळे, अर्जदार यांचे वडीलांनी सामनेवाले क्र. १ यांना याबाबत विचारणा केली असता सामनेवाले क्र. १ बोलले की, ''मला पहिले मिटींग घ्यायची आहे नंतर बघु'' असे बोलुन जबरदस्ती मिटींग घ्यायला लावली आणि त्यानुसार, दि. १/१२/२०२४ रोजी दोन्ही कुटुंबियामध्ये अर्जदार हिच्या घरी मिटींग ठेवण्यात आली त्यावेळी, सदर मिटींगमध्ये वकील ...., त्यांचे पती श्री. ....., सामनेवाले क्र. १, २ व ३ हे सर्व अर्जदाराचें वडीलांचे घरी मिटींग निम्मीताने आले. त्यावेळी, अर्जदार हिचे वडीलांनी ''वकील कशाला?, ही आपली घरातली (दोन्ही कुटुंबांच्या मधील) मिटींग आहे'' असे विचारले देखील होते, पण सामनेवाले क्र. १ यांनी ''हे आमचे फॅमेली फ्रेंड आहेत'' असे सांगितले, त्यावेळी, सामनेवाले क्र. १ व अर्जदार हया दोघांमधील झालेल्या/होत असलेल्या कौटुबिंक वाद-विवाद, कलहामध्ये दोन्ही उभयतांच्या मधील चुका व त्रुटी सुधारुन त्यांना एकत्रितपणे आणुन सामनेवाले क्र. १, अर्जदार या उभयतांची उभयतांची मुलगी या सर्वांच्या भविष्याच्या दृष्टीने त्यावेळी योग्य अशी पावले उचलण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याऐवजी वकील ..... या लबाडीने व दुष्ट हेतुने स्वत:च्या फोनच्या माध्यमाने सदर ठिकाणी घडत असलेल्या घडामोडींचे मोबाईलमध्ये चोरुन रेकॉर्डींग करु लागल्या. सदरचा त्यांचा हा प्रकार

अर्जदार यांचे भावाने पाहीला व तो त्यावेळी सर्वांच्या निदर्शनास आणला. त्यामुळे, अर्जदार यांचे वडीलांनी सदरच्या मिटींगमध्ये प्रथमत: न सांगता/कळविता वकीलांना आणले जाते आणि तेच वकील बेकायदेशीरपणे अर्जदार यांच्या वडीलांच्या घरात स्वत:कडील मोबाईलव्दारे त्यात रेकॉर्डींग करतात त्याबाबत अर्जदार यांचे वडीलांनी हरकत घेतली असता सामनेवाले क्र. १ व श्री. ..... वकील ..... यांच्या बेकायदेशीर कृत्यावर पांघरुण घालत सर्वांसमक्ष सांगितले की, ''तीच्या लक्षात राहत नाही, म्हणुन ती सदरची रेकॉर्डींग करते आणि कोण कोणकाय बोलले, हे तिला लक्षात राहत नसल्यामुळे ती पुन्हा घरी गेल्यावर ते ऐकते, पाहिजे तर आम्ही रेकॉर्डींग बंद करतो'' त्यावेळी एक वकील म्हणुन वकील ....यांचे वागणे हे कितपत योग्य होते/आहे. कारण अर्जदार यांचे माहेरी सामनेवाले क्र. १ हे त्यांचे मित्र म्हणुन त्यांना घेऊन जातात व कोणतीही परवानगी न घेता त्यांच्या कौटुंबिक विषयात जबरदस्तीने सहभाग घेऊन आपल्या फोनव्दारे व्हिडीओ रेकॉर्डींग करता हे असे वागणे यामुळे वकील स्नेहल कुंडलकर (यमगर) यांच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे तसेच प्रकारामुळे वकील ..... व सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडून होत असलेले कटकारस्थान तसेच विश्वासघातामुळे त्यावेळी अर्जदार यांचे वडीलांनी त्यांनी केलेल्या विनंती/विनवण्यांना अनुसरुन त्यांची कुठेही तक्रार केली नाही.

२२. अर्जदार यांचे म्हणणे की, वर उल्लेखलेल्याप्रमाणे मिटींग चालु असताना सामनेवाले क्र. ३ हे अर्जदार यांना बोलत होते की, ''मी हिला आमच्या घरात घेणार नाही, तेथे माझा फक्त भाऊ येवू शकतो व राहू

शकतो'' असे बोलुन मोठ-मोठयाने भांडण करुन अर्जदार व त्यांचे आई-वडीलांना शिवीगाळी करु लागले. सदर वाद वाढू लागल्यामुळे त्यावेळी, वकील ..... यांनी अर्जदार व सामनेवाले क्र. १ यांना सल्ला दिला की, ''तुम्ही दोघे वेगळे राहून संसार करा'', सदरच्या सल्यास सामनेवाले क्र. १ यांनी लगेच होकार दिला. एवढे दिवस जो प्रकार चालला होता तो का? कशासाठी? याचे कोणतेही उत्तर न मिळता सामनेवाले क्र. १ हे वकील .... यांच्या सल्ल्यानुसार वेगळे राहणार लगेच तयारी दाखविली त्यावेळी त्यांचे घरातील सुध्दा वेगळे राहण्यासाठी कोणतीही हरकत न घेता सामनेवाले क्र. ३ बोलले की, ''घरातील कोणतेही सामान मिळणार नाही, त्यांना गाडी, कपडे व इतर कोणत्याही वस्तु मिळणार नाही, त्यांना राहू दे भिका-यासारखे वेगळे'' येवढे बोलले याचा अर्थ असा कि, सामनेवाले क्र.१ व त्यांचे घरातील सर्व मंडळी हे मिटींगला येतानाच सर्व गोष्टी ठरवून आले होते. वकील .... यांचा हा प्रस्ताव अर्जदार व त्यांचे घरातील मंडळींना मान्य नव्हता. परंतु, सामनवाले क्र. १ यांच्या घरातल्यांनी उभयतांना एकत्र राहायचे असेल तर वेगळेच रहावे लागेल असे धोरण ठेवल्यामुळे व बाळाचे कारण दाखवुन हेतुपुरस्सर/ जाणुन-बुजुन अर्जदारास वेगळे राहण्यास जबरदस्ती केल्यामुळे अर्जदारांनी त्यांच्या, लहान बाळाचा विचार करुन मनात नसतानासुध्दा त्यास होकार दिला

२३. अर्जदारांचे म्हणणे की, सदरच्या वर उल्लेखलेल्या मिटींगमध्ये उभयतांनी वेगळे राहण्याचा निर्णय झाला तेव्हा सामनेवाले क्र. १ यांनी सांगितले की, ''तिने नोकरी करावयाची नाही, व मला जमेल तसे माझ्या

मर्जीने घर घेणार तिने मला काहीही विचारायचे नाही, तिला तेथेच रहायला लागेल आणि आमचे पनवेल येथील नवीन घर काही महिन्यातच आम्हाला मिळणार आहे'' त्यांचे हे बोलणे आमचे अशिल व त्यांचे घरातील मंडळींना थोडे असुरक्षित वाटत होते पण संसार हा तुटु नये तसेच सामनवाले क्र. १ यांनी पनवेल येथे म्हणजेच सदनिका क्र..... .....ड, येथे अर्जदार व सामनेवाले क्र. १ यांचे संयुक्त नावे सदनिका बुक केली असल्यामुळे व सदर सदनिका हि सन २०२६ मध्ये हातात मिळणार होती त्यामुळे अर्जदार व त्यांचे घरातल्यांनी आक्षेप घेतला नाही. सोबत सामनेवाले क्र. १ यांनी **सदर सदनिकेसाठी त्यांच्या कंपनीतुन लोन घेतल्याबातचे कागदपत्राची प्रत जोडलेली असुन त्यास निशाणी क्र. ..... देण्यात आलेला आहे.**

२४. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सदरची वर उल्लेखलेल्या प्रमाणे दोन्ही कटुंबियांची मिटींग झाल्यानंतर अर्जदार यांनी काही दिवसांनी सामनेवाले क्र. १ यांना आपण दुसरीकडे रहावयास कधी जायचे असे विचारले असता सामनेवाले क्र. १ हे उत्तर देण्यास नेहमी टाळाटाळ करत असे. असे करता करात उभयतांचे बाळ हे ४ महिन्यांचे झाल्यावर त्याचे बारसे करण्याचे ठरविले त्यावेळी, सामनेवाले क्र. १ व त्यांच्या घरातील मंडळींनी बारसे मोठेच करायचे आमचे खुप पाहुणे येणार आहेत अशी अर्जदार यांचे वडीलांकडे जबरदस्तीची मागणी केली. त्यानुसार दि. ०१/०३/२०२५ रोजी बाळाचे बारसे होवुन तिचे नाव "..... '' ठेवण्यात आले. सदर बारश्याचा एकूण खर्च रक्कम रुपये ३,५०,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन लाख पन्नास हजार मात्र) आला तो सर्व खर्च अर्जदार हिच्या वडीलांनीच केला. सदर बारश्याला

येताना सामनेवाले क्र. १ व त्यांच्या घरातील मंडळींनी बाळाच्या आईला व बाळाला साधे कपडे, खायला खावु, किंवा नवीन बाळासाठी एखादा दागीना सुध्दा परंपरेनुसार आणला नव्हता. अर्जदार यांचे म्हणणे की, बारसे झाल्यावर अर्जदार यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना पुन्हा घराबद्दल विचारले असता त्यावेळी सुद्धा सामनेवाले क्र. १ यांनी वेळकाढूपणा केला व कोणतेही उत्तर दिले नाही. आणि दिनांक २६/०३/२०२५ रोजी सामनेवाले क्र. १ यांनी अर्जदार हिला फोन करुन सांगितले की, ''मी खारघर येथे घर बघीतले आहे, पण त्यात थोडा वास येत आहे काय करायचे'' अर्जदार यांना सामनेवाले क्र. १ यांनी कुठे घर घेतले आहे, ते कसे आहे, कश्यामुळे वास येत आहे याची कोणतीही कल्पना नसल्यामुळे त्यांनी अल्यावर बघु असे सांगितले. सामनेवाले क्र.१ यांनी त्यावेळी अर्जदारास सांगितले की, ''येताना थोडे सामन घे, भांडी घे, आणि किराणासुध्दा घे'' पण त्यासाठी पैसे मात्र दिले नाहीत. दुस-या दिवशी म्हणजेच दि. ..... रोजी अर्जदार हया बाळाला व त्यांच्या वडीलांकडून पैसे घेवुन घेतलेले सामान बरोबर घेऊन सामनेवाले क्र. १ यांनी भाडयाने घेतलेल्या घरी म्हणजेच .... येथे राहण्यास गेल्या. सदरचे घर पाहताच अर्जदार यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. कारण त्या घरात थोडा नाही खुपच घाण वास येत होता व तो पण गटराचा. कारण, त्या घरातच रोडवरचे मोठे गटर होते. खिडक्या व्यवस्थीत नव्हत्या, सदर गटरातुन घरामध्ये झुरळ, गोम, गांडुळ तसेच लहान मोठे किडे जमिनीवर वावरत असे, रस्त्यातील गटारे साफ करुन जसे घाण बाहेर काढुन ठेवतात तसे सदर घरातील बाथरुममध्ये असलेले गटार साफ करण्यास कर्मचारी यायचे आणि घाण तशीच वर काढून ठेवायचे. यामुळे, सुध्दा ऐवढा उग्र वास,

माश्या, मच्छर होते असे तसेच माणुस वासाने गुदमरुन जाईल अशी त्या घराची आवस्था होती. तसेच घराचे आतील दार सुध्दा बंद होत नव्हते. **सोबत घरात वावरत असलेले किटक व त्या घराची असलेल्या अवस्थेच्या छायाचित्रांच्या प्रती जोडलेलेल्या असुन त्यास निशाणी क्र. ..... देण्यात आला आहे.** अर्जदार यांचे म्हणणे की, अश्या घराच्या अवस्थेत अर्जदार व ५ महिन्याच्या लहान बाळाची सामनेवाले क्र. १ यांनी रहाण्याची सोय केली होती. हि कितपत योग्य होती/आहे?. तसेच, सामनेवाले क्र. १ यांनी त्यांच्या घरातुन येताना अर्जदार हिचे स्वत:चे सोन्याचे-चांदीचे दागीने (स्त्रिधन), कपडे, घडयाळ, लग्नातील भारी साडया, बाहेरचे व घरातील कपडे, महत्त्वाचे कागदपत्रे, शैक्षणिक सर्व कागदपत्रे व इतर वस्तु यातील कोणत्याच त्यांना सांगुण पण आणल्या नव्हत्या व त्या त्यांनी आजपर्यंत देखील अर्जदार हिला दिल्या नाही. सदर घर हे सामनेवाले क्र. १ व त्यांचे कुटुंबियांनी जाणीव पुर्वक अर्जदार यांना त्रास देण्याच्या हेतुने पसंत करुन तेथे अर्जदार व तिच्या लहान बाळाला एकटे रहावयास भाग पाडले. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सामनेवाले क्र. १ हे अर्जदार हिला त्या घरात घेऊन गेले त्याच दिवशी त्यांना घरात एकटे सोडुन लगेच लहान बाळाला स्वत:च्या घरी तेचे स्वागत करण्यासाठी घेऊन गेले. आणि त्याच दिवशी १५ दिवसांसाठी अर्जदार यांना कोणतीही पुर्व कल्पना न देता अर्जदार व लक्षणा हिला त्या अनोळखी घरात एकटे ठेवुन कामानिम्मीत्त रीगवर निघुन गेले. अर्जदारांचे म्हणणे की, सामनेवाले क्र. १ हे रीगवरुन आल्यानंतर ते कधी आले हे न सांगता स्वत:चे भावाचेकडे जाणे तेथेच राहणे आणि अर्जदार यांना न सांगता स्वत:च्या कुटुंबाबरोबर गावी जाणे असे प्रकार त्यांनी जाणुन-बुजुन वारंवार चालु केले. तसेच सदर ठिकाणी राहत असताना मधल्या कालावधीमध्ये सामनेवाले क्र. १ यांनी अर्जदार व

बाळाच्या गरजेच्या वस्तुंसाठी पुरेसे पैसे दिले नाही त्यामुळे, अर्जदार हिला अर्थीक दृष्टा संपुर्ण आई-वडीलांवर अवलंबुन रहावे लागत होते. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार हया त्यांच्या गरोदरकाळाच्या सातव्या महिन्यापासुन ते आजपर्यंत संपुर्णत: अर्थीक दृष्टा तिच्या आई-वडीलांवर अवलंबुन आहेत.

२५. अर्जदार हिचे म्हणणे की, सदर घरामध्ये सामनेवाले क्र. १ हे अर्जदार व लक्षणाला एकटे सोडून गेल्यानंतर त्यांनी अर्जदार यांना खर्चासाठी पैसे न दिल्यामुळे २१ दिवस आमचे अशिलांनी त्यांची असलेली सेव्हींग व आई-वडीलांकडून पैसे मागुन घरखर्च चालविला. त्यातच, त्या घरामध्ये वावरणारे किडे, गटराचा वास यामुळे अर्जदार व लक्षणा वारंवार आजारी पडू लागले. त्या घाणीमुळे लक्षणा हिला खुप ताप आला व दवाखान्यात ॲडमिट सुध्दा करावे लागले होते. तसेच, तिच्या हाताला घरातील किडा सुध्दा चावल्याने तिच्या हाताला बरीच सुज सुध्दा आली होती. त्यावेळी, घरामध्ये वावरणारे किडे, घाण वास, प्रदुषित वातावरण यामुळे तिला अजुन त्रास होवु शकतो असे डॉक्टरांनी सांगितले होते. हि बाब अर्जदार यांनी सामनेवाले क्र. १ यांना वारंवार सांगितली पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अर्जदार यांनी त्यांना दुसरीकडे घर घेऊ असे सुध्दा सुचविले. परंतु सामनेवाले क्र. १ म्हणाले की, "माझे याच पैश्यात भागत नाही, माझे इएमआय, घराचे भाडे तुझा बाप भरणार आहे का? संसार कसा करायचा हे मला तो शिकवणार आहे का?" हयावर अर्जदारांनी त्यांना विचारले की, "आपण घरात खर्चास पैसे न देता, चांगला पगार, सवलती असुन सुध्दा ईएमआय बाबत बोलता ते नक्की काय आहे? कारण, मुलीसाठी आणि माझ्यासाठी आपणाकडे पैसे नाहीत हे आश्चर्यच

आहे. आपण आपल्याच पैश्याने एक चारचाकी गाडी तसेच एक स्कुटी व एक बुलेट अश्या दोन दोनचाकी गाडया घेऊन त्या आपल्या भावाला वापरण्यास दिल्या आहेत. आपल्या अश्या वागण्यामुळे व घर खर्च चालविण्यासाठी आपण पुरेसे पैसे देत नसल्यामुळे मला माझे माहेरच्या व माझ्या होत्या नव्हता पैशातुन सदर घर चालवावे लागत आहे. जर आम्हाला सांभळता येत नसेल तर, मी घरुनच काम करते'' असेही सुचविले परंतु, सामनेवाले क्र. १ यांनी त्यास नकार दिला व बोलु लागले की, ''तुझी हिच लायकी आहे, तुझ्या कर्माची फळ भोग'' तसेच, ''पनवेल येथील घर सुध्दा मी विकणार आहे .त्यामुळे, त्यावर तुला सही करावी लागेल'' असे बोलुन स्वत:चे घरी रहावयास निघुन जात असे. तसेच, कामावरुन व रीगवरुन आल्यावर सुध्दा अर्जदार व लहान बाळाला भेटण्यास न येता स्वत:च्या घरी जावून नंतर अर्जदार यांना भेटण्यास येत असे. तसेच, गावाला जाणे, काही कार्यक्रमाला बाहेर जात तेव्हा अर्जदार किंवा बाळाला घेऊन न जाणे, व लोकांनी त्यांच्या बद्दल विचारले की त्यांना सांगत की, अर्जदार आजारी आहेत किंवा काहीही खोटी कारणे सांगत असत. तसेच, सामनेवाले क्र. १ हे कधी अर्जदार हिचेबरोबर राहत असे तेव्हा सामनेवाले क्र. २, ३, ४ व ४ हे काहीना काही कारणे सांगुन त्यांच्याकडे बोलवत असे व त्यांना अर्जदार यांचेपासुन लांब ठेवण्याचा पुर्णपणे प्रयत्न करत असे. सामनेवाले क्र. १ व त्यांच्या घरातल्यांनी अर्जदार व तिच्या घरातील मंडळींना त्रास देण्याच्या उददेशाने मिळून हे सर्व कटकारस्थान रचले होते/आहे. कारण अर्जदार अनेकवेळा सामनेवाले क्र. १ यांना दुसरीकडे घर घेऊ असे सांगितले होते. पण त्यांना खारघर सोडून कुठेही जायचे नव्हते कारण, त्यांची आई बीएमसी येथील हॉस्पिटलमध्ये आयाचे काम करते व तीला रोज खारघर

रेल्वे स्टेशनला पोचवावे लागते अशी कारणे ते सांगत. (त्यांना जर आमचे अशिल नोकरी करतात त्यांचे पैसे त्यांच्यासाठी "नथींग" आहे तर आईने नोकरी केलेली कशी चालते?.) अर्जदार व तीच्या मुलीला घाणीमध्ये ठेवणे, खर्चाला पैसे पुरेसे न देणे, आजारी पडल्यावर न पाहणे, माहेरी जाऊ न देणे, किंवा फोन न करणे, स्वतः त्या घरात न राहता आपल्या आई, भावाबरोबर राहणे, कोणतीही गोष्ट न सांगणे, स्वतःच निर्णय घेणे अश्या इ. गोष्टींमुळे अर्जदार यांना प्रचंड मानसिक, शारीरीक व आर्थीक त्रास झालेला आहे आणि त्यांना शुगर, मायग्रेन अश्या व्याधी जडलेल्या आहेत व या सर्व गोष्टी वारंवार अर्जदार ह्या सामनेवाले क्र. १ यांना सांगत असे पण सामनेवाले क्र. १ यांनी नेहमी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

२६. अर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदार व त्यांची मुलगी हे वारंवार त्या घरात आजारी पडत होते. त्यांच्या आजारपणात त्यांना सामनेवाले क्र. १ किंवा त्यांच्या घरातील इतरांना बघण्यास वेळ नव्हता. सदर ठिकाणी त्या असुरक्षित असल्यामुळे त्यांचे वडील सामनेवाले क्र. १ यांना वारंवार सांगत की तुम्ही घर बदला आणि चांगल्या ठिकाणी घर घेऊन रहा. पण सामनेवाले क्र. १ यांनी मनात अर्जदार यांना त्रास देण्याचेच ठरविले असल्यामुळे, त्यांनी अर्जदार यांचे वडीलांबरोबर वारंवार भांडणे करुन नेहमी टाळाटाळ केली. तसेच, अर्जदार हिला माहेरी घेऊन जाण्यास जबरदस्तीसुध्दा केली. अश्या या त्यांच्या व त्यांच्या घरातील मंडळींच्या वागण्यामुळे आमचे अशिलांना प्रचंड मानसिक, शारीरीक व आर्थीक त्रासास तसेच फसवणुकीस, कटकारस्थानास आणि विश्वासघातास सामोरे जावे लागत होते/आहे आणि त्यामुळे मुलीच्या जीवाच्या भितीने व

तीला वारंवार होणा-या शारीरीक त्रासामुळे शेवटी नाईलाजस्तव अर्जदार यांना सामनेवाले क्र. १ हे लक्ष देत नसल्यामुळे नाईलाजस्तव माहेरी जावे लागले/रहावे लागत आहे.

२७. अर्जदार यांचे पुढे म्हणणे की, अर्जदार यांचे आई-वडीलांनी कित्येक वेळी सामनेवाले क्र. १ व त्यांच्या घरच्यांशी संपर्क साधून अर्जदार हिला नांदविण्याकरीता तसेच तिचा संसार सुखी होण्याकरीता कित्येकवेळा घेऊन जाण्यासाठी विनवण्या केल्या, मात्र प्रत्येक वेळी सामनेवाले क्र. १ व त्यांचे घरातील मंडळीनी त्यांचा अपमान करुन घोर निराशा केलेली आहे. व अर्जदार यांनी कुठे तक्रार करु नये अथवा कायदेशीर कारवाई करु नये म्हणुन मुद्दाम मेसेज्स करुन रहावयास बोलवत होते. त्यावर अर्जदार यांनी सदर घराची परीस्थिती, त्यांना व लहान बाळाला होणारा त्रास हा सामनेवाले क्र. १ यांचेसमोर मांडुन/ दाखवून सुध्दा सामनेवाले क्र. १ हे त्याकडे दुर्लक्ष करुन अर्जदार हिला पुन्हा त्रास देण्याच्या दृष्टीने अथवा स्वत:चा कुटील हेतु साध्य करण्यासाठी त्याच घरात अर्जदार हिला रहावयास बोलवत आहे हे कितपत योग्य आहे?. त्यांना अर्जदार व लहान बाळाची काळजी नाही हे यावरुन दिसुन येते.

२८. अर्जदार यांचे म्हणणे की, सामनेवाले क्र. १ यांनी पती व वडीलांचे कोणतेही कर्तव्य पार न पाडता अर्जदार यांना मानसिक, शारीरीक व आर्थीक त्रास दिलेला आहे. तसेच, मुलीला सुध्दा वडीलांचे प्रेम न देता तिच्या बाबत सुध्दा निष्काळजीपणा केला आहे. सामनेवाले क्र. १ यांनी अर्जदार व तिच्या मुलीची जबाबदारी टाळून तिला माहेरी जाण्यास भाग

पाडले. तेव्हा पासून म्हणजेच सप्टेंबर २०२५ पासून अर्जदार व त्यांची मुलगी या त्यांच्या माहेरी राहत आहे.

२९. अर्जदाराचे म्हणणे की, सदर वरील घटना झाल्यानंतर काही दिवसांनी सदर उभयतांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी अर्जदार यांचे पालक तसेच नातेवाईक यांनी खुप प्रयत्न केले परंतु त्याला यश आले नाही. उलट सामनेवाले क्र. १ यांनी खोटया व खोडसाळपणे अर्जदार हिला नांदावयास येण्यासाठी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. अर्जदार यांनी स्वत:च्या वेदना व तिच्यावर होणारा अन्यायाबाबत तसेच अर्जदार व तिच्या मुलीची जबाबदारी हि व्यवस्थितरीत्या घेऊन पार पाडण्यासाठी वकीलांमार्फत सामनेवाले क्र. १ यांचे वकीलांना उत्तरी नोटीस पाठवली. सदर नोटीस हि सामनेवाले क्र. १ यांचे वकीलांनी स्विकारलेली आहे. **सोबत वकिलांतर्फे पाठविलेली नोटीस व तीची पावती तसेच सदर नोटीस पोच झाल्याचा पोस्टाचा ट्रक रिपोर्ट ची प्रत सोबत जोडत असून त्यास अनुक्रमे निशाणी क्र. ..... व ..... देण्यात आला आहे.**

३०. अर्जदार हिचे म्हणणे की, अर्जदार हया सप्टेंबर २०२५ पासुन माहेरी राहत आहे. तीला व मुलीला घरी रहावयास येते असे सांगितल्यावर सामनेवाले या ना त्या कारणाने येऊन देत नसुन आता खोटी नोटीस पाठविली व त्याला उत्तरी नोटीस पाठवुन सुध्दा सर्व व्यर्थ असुन अर्जदाराच्या सासरकडील लोक त्यांची विचारपुस करत नाहीत तसेच अर्जदार हिच्याबरोबर अथवा लहान मुलीबरोबर संवाद साधण्याचा प्रयत्न देखील करत नाही.

३१. अर्जदार हिचे म्हणणे कि, सामनेवाला क्र. १ हा अर्जदारासोबत वर नमुद केल्याप्रमाणे कौटुंबिक हिंसाचार करतो तसेच पती म्हणुन देखील त्यांनी त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यास कुचराई करत आहे. त्यामुळे, अर्जदारास तिचे जगणे देखील मुश्किल झाले आहे. याउलट, सामनेवाला क्र. १ हे ओ.एन.जी.सी. या सरकारी कार्यालयात नोकरीला असुन त्यास प्रति महिना अंदाजे एक लाख ते दिड लाख असे उत्पन्न मिळते. तसेच त्यांचे नावे एक चारचाकी व दोन दोनचाकी वाहणे आहेत. तसेच पनवेल येथे एक सदनिका आहे व गावी आडपाटी येथे वडीलोपार्जित मिळकत आहे. तसेच, अर्जदार यांचा भाऊ देखील ओ.एन.जी.सी. मध्ये नोकरी करत असुन सामनेवाले क्र. १ यांची आई हि बीएमसी येथील हॉस्पिटलमध्ये आयाचे काम करत असुन तिच्या नावे उलवे येथे एक दुकान सुध्दा आहे त्यामुळे, सामनेवाला क्र. १ यांच्यावर अर्जदार व तिची मुलगी यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणाचीही जबाबदारी नाही.

३२. उपरोक्त परिच्छेदांमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी अर्जदार हिच्यासोबत केलेला कौटुंबिक हिंसाचारासाठी अर्जदारांनी या माननिय न्यायालयात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केला असुन अर्जदार या सध्या कायमस्वरूपी वर नमूद पत्त्यावर म्हणजेच नवी मुंबई येथे राहत असल्याने सदरील अर्ज दाखल करून घेण्याचा, चालविण्याचा व न्याय निर्णय देण्याचा या मे. न्यायालयास अधिकार असल्यामुळे मा. न्यायालयाने सदर तक्रारीची दखल घ्यावी आणि प्रकरणाच्या

परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे योग्य ते आदेश अर्जदाराच्या लाभात पारित करावेत हि विनंती.

अर्जदाराची विनंती की,

कलम १८ अन्वये संरक्षण आदेश देणेबाबत :

अर्जदार हिला संरक्षणासाठी कलम १८ अन्वये संरक्षण आदेश देण्यात यावेत हि विनंती सामनेवाले यांनी अर्जदार हिला नाहक त्रास देवू नये. अर्जदार हिला शिविगाळ, मारहाण तसेच मानसिक व आर्थिक हिंसाचार करू नये याबाबत मनाई आदेश देण्यात यावा. तसेच, सामनेवाला क्र. २, सामनेवाला क्र. ३, सामनेवाला क्र. ४ व सामनेवाले क्र. ५ यांनी सामनेवाला क्र. १ यांच्याकडुन अर्जदारास आर्थिक, शारिरीक व मानसिक हिंसाचार होण्यासाठी प्रोत्साहन किंवा मदत होवु नये यासाठी मनाई करण्यात यावी.

कलम १९ अन्वये निवासाबाबत आदेश :

कलम १९ अन्वये निवासाच्या सोयीबाबत आदेश देण्यात यावेत हि विनंती अर्जदार या सध्या आपल्या आई-वडीलांसोबत वर नमुद पत्यावर राहत आहे. तसेच अर्जदारास त्यांच्या सासरी जो कौटुंबिक हिंसाचार सहन करावा लागला. अशा अवस्थेत केवळ आई-वडील हेच त्यांचा एकमेव आधार आहे. त्यामुळे आपल्या आई-वडीलांवर अवलंबून राहणे अर्जदारास

फार अवघड वाटत आहे. त्यामुळे, अर्जदाराची न्यायालयास नम्र विनंती की,

अ) सामनेवाले क्र. १ यांनी अर्जदार व तिची मुलगी यांच्या राहण्याची खारघर अथवा नेरुळ परीसरामध्ये सदनिका घेऊन त्यांच्या राहण्याची योग्य ती सोय करावी. किंवा सदर सदनिकेच्या अनामत रक्कमेसाठी रक्कम रुपये ६०,०००/- आणि प्रतिमहा भाडेपोटी रक्कम रुपये २०,०००/- देण्याचे सामनवाले क्र. १ यांना आदेशीत करावे हि विनंती.

ब) अर्जदार आणि सामनवाले क्र. १ यांच्या संयुक्त नावे बुक करण्यात आलेली सदनिका ....., हि सदनिका विकण्यासाठी अथवा इतर काही कारणांसाठी सदर सदनिकेच्या कागदपत्रांवर अर्जदार हिस जबरदस्तीने सही करावयास लावुन तिचा व तिच्या मुलीचा त्यामध्ये असलेला हक्क व अधिकार हा खोटेपणा, कटकारस्थान आणि जबरदस्तीने परस्पर विकुन किंवा हस्तांतरीत करुन त्याची परस्पर विल्हेवाट लावु नये आणि अर्जदारांच्या कायदेशीर हक्क व अधिकारानां बाधा निर्माण होवु नये असे योग्य ते मनाई हुकुमाचे आदेश पारीत करण्यात यावे.

<u>कलम २० अन्वये आर्थिक सहाय :</u>

अ. अन्न, वस्त्र, औषधोपचार आणि इतर मुलभुत गरजा

दरमहा रक्कम अर्जदार व तिची मुलगी	रु. ४०,०००/-
क. इतर खर्च दरमहा	रु. २०,०००/-
मागणी केलेली एकूण रक्कम	रु. ६०,०००/-

कलम २२ अन्वये भरपाई किंवा नुकसान भरपाई म्हणून अर्जदारास सामनेवालेकडुन रक्कम रुपये १५,००,०००/-(अक्षरी रक्कम रूपये पंधरा लाख मात्र) तातडीने देण्याचे निर्देश दयावेत व ते कोर्टात जमा करे पर्यंत सामनेवालेंना कस्टडीत ठेवण्याचा आदेश देण्यात यावा.

तरी अर्जदार मे. कोर्टास अतिशय आदरपूर्वक प्रार्थना करण्यात येते कि, या माननिय न्यायालयाने अर्जामध्ये मागणी केलेले सहाय्य मंजुर करावे आणि या माननिय न्यायालयाला प्रकरणांच्या दिलेल्या पथ्यांचा आणि परिस्थितीच्या अनुसार बाधित व्यक्तिला कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी आणि न्यायाच्या हितासाठी न्यायालयाला योग्य व समुचित वाटेल असा आदेश किंवा इतर आदेश काढावेत हि विनंती.

दिनांक :
ठिकाण : बेलापुर

.....,

अर्जदार तर्फे वकील　　अर्जदार

सत्यज्ञापण

मी, सौ. ....., (लग्नाअगोदर .....)
वय- २२ वर्ष, व्यवसाय - काही नाही, सध्या राहणार - .....
.....येथे राहत असुन असे कथन करते कि, वर नमुद अर्जातील सर्व मजकुर सत्य व बरोबर असुन त्याची वाचुन पडताळणी केलेली असुन तो संपुर्ण मजकुर बरोबर आहे.

ठिकाण : बेलापुर

दिनांक :

अर्जदारतर्फे वकील .....
....,

अर्जदार